TEMA 33



POLÍTICAS DE EMPLEO.

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES.

PROTECCIÓN SOCIAL ANTE EL DESEMPLEO.

EL EMPLEO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Política de Empleo. Marco legislativo básico.	
1.1.- El empleo en la Constitución. 1.2.- Ley 3/2.023, de 28 de febrero, de Empleo.	
2.- Tipos y características de los contratos laborales.	
2.1.- Definición y características de los contratos laborales. 2.2.- Tipos de contratos laborales.	
3.- Protección social ante el desempleo.	
3.1.- Protección desde los Servicios Públicos de Empleo. 3.2.- Prestaciones de nivel contributivo. 3.3.- Protección de nivel asistencial. 3.4.- La Renta Activa de Inserción (RAI).	
4.- Agencia para el Empleo de Madrid.	
4.1.- Estatutos de la Agencia para el Empleo. 4.2.- Carta de Servicios de la Agencia para el Empleo. 4.3.- Memoria de la Agencia para el Empleo 2.022.	
5.- El empleo como factor de integración social.	
5.1.- Efectos sociales del desempleo. 5.2.- El empleo como factor de integración social. Una visión desde el Trabajo Social.	
6.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

0.- INTRODUCCIÓN.

El **Estado de Bienestar** iba a plantear el papel fundamental del **empleo como mecanismo de integración social.** Dentro del modelo clásico de Bienestar nos encontramos con un conjunto de factores que buscaban mantener y garantizar el **pleno empleo**: la intervención estatal en la economía, la seguridad en un empleo bien remunerado, amplios sistemas de Protección Social que funcionaban como una prolongación de la relación salarial, la familia como una institución estable …

Las **crisis económicas** que sufre periódicamente el capitalismo, como en la que actualmente nos encontramos inmersos, han roto este panorama de estabilidad, revelándose el paro como un fenómeno estructural a nivel global. En los años 80, como consecuencia de la ruptura del paradigma descrito, aparecerán las llamadas nuevas formas de pobreza, que autores como Robert Castel tratarán de explicar desde el modelo de la **exclusión social**. La exclusión aparece, por tanto, como un proceso multidimensional, en el que, sin duda, la estabilidad económica será un elemento de primer orden.

Tener un empleo no es solamente la principal forma de ingresos económicos, el empleo es a la vez un poderoso **factor de integración social**, de participación e incluso de desarrollo y definición personal. El trabajo –o el desempleo- suponen un estatus, una valoración social, ayudan a construir una identidad personal …

La realidad actual del empleo es una realidad compleja. No nos encontramos únicamente con la dualidad empleo/desempleo, nos encontramos con **zonas intermedias** que nos van a situar en un claro espacio de vulnerabilidad: empleos poco remunerados, temporales, escasamente regularizados, marginales …

1.- POLÍTICAS DE EMPLEO. MARCO LEGISLATIVO BÁSICO.

1.1.- EL EMPLEO EN LA CONSTITUCIÓN.

Son tres los artículos que utilizamos como referentes en la Constitución para el tema del empleo: los arts. 35, 40 y 41.

Artículo 35.

1. **Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo**, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La Ley regulará un **Estatuto de los Trabajadores.**

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las **condiciones favorables para el progreso social y económico** y para una **distribución de la renta regional y personal más equitativa**, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una **política orientada al pleno empleo**.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la **formación y readaptación profesionales**; velarán por la **seguridad e higiene en el trabajo** y garantizarán el **descanso necesario**, mediante la limitación de la jornada laboral, las **vacaciones periódicas retribuidas** y la promoción de centros adecuados.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un **régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad**, especialmente en caso de **desempleo**. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

1.2.- EL EMPLEO EN LA LEY 3/2.023, DE 28 DE FEBRERO, DE EMPLEO.

La **Ley 3/2.023** tiene por objetivo **promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y garantizar el ejercicio de los servicios garantizados y la oferta de una adecuada cartera de servicios a las personas o entidades demandantes** de los servicios públicos de empleo, a fin de contribuir a la creación de empleo y reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial.

DEFINICIONES DE LA LEY.

Definición de política de empleo.

1. Integran la política de empleo las políticas activas de empleo y las políticas de protección frente al desempleo, cuyo diseño y ejecución deberán coordinarse mediante la colaboración de las Administraciones públicas con competencias en la materia y con la participación de los interlocutores sociales.

2. Conforman las políticas activas de empleo el conjunto de decisiones, medidas, servicios y programas orientados a la contribución a la mejora de la empleabilidad y reducción del desempleo, al pleno desarrollo del derecho al empleo digno, estable y de calidad, a la generación de trabajo decente y a la consecución del objetivo de pleno empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 40 de la Constitución y en el marco de la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea.

La eficacia de la política de pleno empleo se referirá al cumplimiento de los objetivos señalados por la política europea de empleo.

3. Conforman las políticas de protección frente al desempleo el conjunto de prestaciones y subsidios orientados a la protección económica de las situaciones de desempleo, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución.

Definición de personas o entidades demandantes o usuarias de los servicios públicos de empleo.

1.º Persona desempleada u ocupada que, en función de sus expectativas o requerimientos, solicita la mediación de los servicios públicos de empleo, con objeto de mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso a un empleo decente y de calidad.

2.º Persona, empresa u otra entidad empleadora, cualquiera que sea su forma jurídica, que demande la prestación de servicios de empleo.

Definición de empleabilidad.

Conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Definición de intermediación laboral.

Conjunto de acciones destinadas a proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a las entidades empleadoras las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades desde un enfoque integral. Incluye actividades de prospección y captación de ofertas de empleo, puesta en contacto y colocación, recolocación y selección de personas trabajadoras.

En cualquier caso, para que se considere intermediación o colocación laboral, el conjunto de acciones descritas no debe llevarse a cabo exclusivamente por medios automatizados.

Colectivos de atención prioritaria.

Colectivos con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.

Persona joven.

Persona demandante de los servicios de empleo menor de treinta años o beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Acuerdo de actividad.

Acuerdo documentado mediante el que se establecen derechos y obligaciones entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo y el correspondiente Servicio Público de Empleo para incrementar la empleabilidad de aquella, atendiendo, en su caso, a las necesidades de los colectivos prioritarios.

Colocación adecuada.

Se considerará adecuada, la colocación en la profesión demandada por la persona trabajadora, de acuerdo con su formación, características profesionales, experiencia previa o intereses laborales y también aquella que se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas.

Búsqueda activa de empleo.

Conjunto de acciones a realizar por las personas demandantes de los servicios públicos de empleo, con apoyo del personal de estos últimos, a fin de mejorar su empleabilidad o conseguir un puesto de trabajo de calidad y sostenible a lo largo del tiempo.

La búsqueda activa de empleo quedará acreditada con la suscripción de un acuerdo de actividad con el servicio público de empleo competente y el cumplimiento del mismo en la forma que se determine reglamentariamente.

Entidades colaboradoras.

Personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que colaboran con los servicios públicos de empleo en la prestación de los servicios, tales como entidades locales, interlocutores sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, agencias de colocación, centros y entidades de formación y demás organizaciones que asuman este papel.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

0BJETIVOS DE LA POLÍTICA DE EMPLEO.

a) Favorecer las condiciones para la generación de mercados de trabajo inclusivos en que se garantice la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo, procurando, en particular, la presencia equilibrada de personas trabajadoras de ambos sexos en cualesquiera sectores, actividades o profesiones, así como condiciones laborales compatibles con la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados.

b) El impulso a la creación de empleos de calidad y estables que faciliten la transición hacia un mercado de trabajo más eficiente que a su vez garantice niveles adecuados de bienestar económico para las personas trabajadoras, de acuerdo a sus circunstancias individuales y familiares.

c) El mantenimiento del empleo y la progresión profesional de las personas ocupadas, mediante la mejora y la actualización preventivas y activas de sus cualificaciones a través de la formación en el trabajo, así como la difusión de nuevos yacimientos de empleo, especialmente en el caso de sectores, enclaves o empresas en proceso de reconversión.

d) La ampliación y mejora de las cualificaciones, competencias, habilidades y empleabilidad de personas desempleadas y ocupadas, señaladamente mediante la detección y atención de sus necesidades e intereses formativos y de readaptación profesional, singularmente, en el ámbito de las entidades de la economía social, así como la adaptación de su perfil profesional a las demandas de empresas y sectores productivos.

e) La atención especializada de colectivos prioritarios para las políticas de empleo y la eliminación de cualquier clase de discriminación asegurando políticas adecuadas de incorporación laboral dirigidas a los citados colectivos.

f) La adecuación, cuantitativa y cualitativa, de oferta y demanda de empleo, mediante la implementación de servicios de intermediación y colocación eficientes orientados a la prospección y captación de ofertas de trabajo y a la redirección de estas últimas a las personas candidatas más idóneas.

g) La dotación de un servicio integrado de información de los servicios de empleo, garantizando la protección de datos personales y los derechos digitales de las personas usuarias.

h) La promoción de la movilidad funcional y sectorial, favoreciendo el tránsito hacia profesiones y actividades en proceso de crecimiento.

i) El acompañamiento, personal e individualizado, en su caso en colaboración con los servicios sociales, sanitarios y educativos durante los procesos de inserción en el mercado laboral y de transición entre formación y empleo o entre empleos.

j) La garantía de la libre circulación de las personas trabajadoras, en el ámbito estatal y en el marco del Espacio Económico Europeo, facilitando e impulsando su movilidad geográfica.

k) Su articulación con el fenómeno migratorio, favoreciendo siempre la integración social de la población inmigrante, en particular de las personas jóvenes extuteladas en su transición hacia la autonomía.

l) El fomento de iniciativas de emprendimiento y de economía social viables, mediante el desarrollo de actividades de prospección, asesoramiento, información y auditoría de la viabilidad de los proyectos.

m) El mantenimiento de un nivel de vida digno durante el proceso de búsqueda de ocupación, a través de un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo o cese de actividad.

n) La anticipación a las necesidades de generación de empleo mediante la programación de actuaciones a medio y largo plazo.

ñ) La atención y asesoramiento a las personas, empresas y demás entidades empleadoras, así como la prospección de necesidades del tejido productivo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA DE EMPLEO.

a) Los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo y desarrollo profesional por motivo de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social favoreciendo de esta manera la cohesión social. Tales principios regirán, en particular, el diseño y ejecución de las políticas de empleo, la garantía y cumplimiento de los servicios garantizados y compromisos reconocidos en esta ley, así como el acceso a los servicios de empleo, básicos y complementarios, y otros programas o actuaciones orientados a la inserción, permanencia o progresión en el mercado de trabajo.

b) El principio de transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo, a cuyos efectos deberán difundirse, a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo, las políticas de empleo diseñadas, en los diferentes niveles, por las Administraciones competentes en la materia, los servicios de empleo, básicos y complementarios, prestados, así como las ofertas y demandas de empleo gestionadas.

c) Los principios de colaboración institucional y coordinación entre la Agencia Española de Empleo, los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y las demás Administraciones públicas con competencias en la materia, en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y la Estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea, promoviendo la cohesión y el equilibrio territorial y garantizando la igualdad de acceso a las políticas activas de empleo a cualquier persona en todo el Estado.

d) Los principios de adaptación, acompañamiento y activación, a fin de promover una atención personalizada adecuada a las necesidades de las personas y empresas usuarias de los servicios públicos de empleo, así como la activación laboral de la población en edad de trabajar.

e) Los principios de eficacia y eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo, así como en la prestación de los servicios de empleo, básicos y complementarios, a las personas demandantes y personas, empresas u otras entidades empleadoras usuarias, a cuyos efectos se establecerán las correspondientes herramientas de seguimiento y control de calidad.

f) El principio de adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo, las peculiaridades locales y sectoriales y los actores socioeconómicos.

Estos principios informarán, a su vez, todas las actuaciones de las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo.

DIMENSIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO.

1. La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su dimensión autonómica y local para ajustarla a las necesidades del territorio y de las personas y entidades usuarias de los servicios de empleo. En particular y sin perjuicio de facilitar e impulsar la movilidad geográfica, se favorecerán las iniciativas de generación de empleo en esos ámbitos y se garantizará la atención personalizada, especializada y continuada de las personas demandantes de los servicios y de las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los mismos.

2. En su ámbito territorial, corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía, el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos, así como de los programas comunes que se establezcan, conjuntamente con el desarrollo y diseño de los programas propios adaptados a las características territoriales.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3. Corresponde a las Corporaciones Locales, en el marco de sus competencias, la colaboración y cooperación con las demás administraciones para el logro de los objetivos del artículo 4 y demás contenidos en la legislación de referencia, siendo de especial relevancia el desarrollo de la dimensión local de la política de empleo.

Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, en ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales.

Se reconoce la singularidad institucional de las Corporaciones Locales en la puesta en marcha y desarrollo de las políticas de empleo, que se articulará a través del principio de cooperación y de convenios con otras Administraciones.

Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico que cada Comunidad Autónoma decida en ejercicio de su competencia.

Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas serán los responsables de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas activas de empleo y de determinar la representación de las entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE EMPLEO.

1. La ordenación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo, principalmente, mediante la aplicación de los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, colaboración, coordinación y cooperación, como estrategia de la ejecución de la política de empleo y a través de los instrumentos de planificación y coordinación de la misma, y a su vez, a los de participación, concertación y diálogos sociales.

2. El seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión de las políticas activas de empleo se realizará en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, recogiéndose en un Informe Conjunto sobre el empleo que será la base para facilitar el intercambio de buenas prácticas y para definir los instrumentos de planificación y coordinación de la política de empleo a corto y largo plazo.

3. A su vez, se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de la relación entre políticas activas y prestaciones, subsidios y otras rentas de integración e inclusión con el mismo alcance.

4. Son instrumentos de planificación y coordinación de la política de empleo:

a) La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

b) El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno.

c) El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobará mediante real decreto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo. La propuesta de estrategia se elaborará en colaboración con la Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y previa consulta, en sus ámbitos respectivos, de los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La propuesta, una vez elaborada y antes de su aprobación por el Gobierno, se someterá a informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

2. La Estrategia comprenderá las siguientes actuaciones:

a) El diagnóstico de la situación y tendencias del mercado de trabajo, con atención a las particularidades territoriales.

b) El diseño de un plan integral de políticas activas de empleo y su relación con las prestaciones, subsidios y otras rentas, que identifique y defina los objetivos que deben cumplirse y aúne políticas activas y de protección contra el desempleo centradas en garantizar la adecuada atención a la persona demandante de servicios de empleo, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, especialmente a nivel local.

c) El análisis de la labor de las oficinas de empleo de tutorización continuada, acompañamiento y asesoramiento de las personas y entidades usuarias de las oficinas y servicios de empleo y para garantizar un sistema de gestión que facilite la identificación de perfiles, las necesidades formativas, la erradicación de sesgos y estereotipos de cualquier índole, especialmente de género, edad y discapacidad, y la casación de ofertas y demandas laborales. En particular, se evaluará el procesamiento y pertinencia de los datos incluidos en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo, en orden a la satisfacción de la demanda de empleo.

d) El seguimiento y evaluación de los resultados a través de un sistema de indicadores globales, que sitúe a las personas y entidades usuarias de los servicios de empleo en el centro del sistema y permita conocer la empleabilidad de la persona demandante de empleo a través de los sistemas de perfilado, así como con información del sistema de prestaciones, subsidios y otras rentas.

e) La identificación, intercambio y difusión de buenas prácticas a través de un foro permanente que garantice una comunicación fluida y continua entre la Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos y los interlocutores sociales. Ello sin perjuicio de los espacios de consulta con otras entidades representativas, y particularmente las del tercer sector de acción social.

f) La previsión de un modelo financiero que integre la cobertura del gasto necesario para ejecutar políticas activas plurianuales y que permita establecer un sistema único de imputación presupuestaria que evite duplicidades, así como la correlación entre inversión en políticas activas y el gasto en prestaciones, subsidios y otras rentas a nivel nacional y autonómico.

3. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal y podrá ser objeto de revisión, mejora y actualización a partir de los resultados de una evaluación intermedia a los dos años de su aprobación y de una evaluación *ex post* a su finalización.

4. La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo se articulará en torno a los siguientes Ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo:

a) Eje 1. Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.

b) Eje 2. Formación. Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

c) Eje 3. Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género.

d) Eje 4. Oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, y las acciones de orientación y acompañamiento individualizado en los puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

e) Eje 5. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

f) Eje 6. Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

g) Eje 7. Mejora del marco institucional. Este Eje tiene carácter transversal, por lo que afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno.

1. El Plan Anual concretará, con carácter anual, las directrices necesarias para alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, objetivos de la Estrategia, así como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los mismos.

Para ello, fijarán los servicios y programas que se desarrollarán tanto por las Comunidades Autónomas como por la Agencia Española de Empleo.

Los servicios y programas incluidos en el Plan Anual podrán ser excepcionalmente modificados por la Agencia Española de Empleo, a petición justificada de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando necesidades de carácter extraordinario sobrevenidas lo hagan necesario para una adecuada gestión y ejecución de las Orientaciones.

2. El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno se elaborará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y la Agencia Española de Empleo y previa consulta de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y, en sus respectivos ámbitos, de los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social.

Se informará por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y se aprobará por el Consejo de Ministros.

3. El Plan Anual se articulará en torno a los siguientes Ejes, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas activas de empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo:

a) Eje 1. Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Asimismo, comprende las actuaciones de prospección de necesidades y prestación de los servicios de empleo a las empresas.

b) Eje 2. Formación. Incluye las actuaciones de formación en el trabajo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral, teniendo en cuenta la brecha digital existente y garantizando la atención presencial a la población que la padece.

c) Eje 3. Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

d) Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las actuaciones dirigidas a aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Igualmente incluye la promoción de la igualdad en el acceso al empleo, entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

e) Eje 5. Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

f) Eje 6. Mejora del marco institucional. Este Eje tiene carácter transversal, por lo que afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo es el instrumento técnico de coordinación del Sistema Nacional de Empleo que tiene como finalidad, a través de los acuerdos que se adopten en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, el establecimiento de protocolos para el registro de datos comunes y la integración de la información relativa a la gestión de las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo que realicen la Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos y las entidades colaboradoras en todo el territorio del Estado, y las ofertas y demandas de empleo registradas en las agencias de colocación colaboradoras.

En consecuencia, el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo se configura como una red de información común para toda la estructura pública y privada del empleo, a que se refiere el artículo 8, que se organizará, en beneficio de las personas demandantes de los servicios de empleo y de las personas, empresas y otras entidades empleadoras usuarias de los mismos, con una estructura de procesamiento de datos pertinentes eficaz, integrada y compatible.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Se integrarán necesariamente en el Sistema:

a) La Agencia Española de Empleo.

b) Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas.

c) Las agencias privadas de colocación.

d) Las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo.

2.- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES.

2.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES.

Un contrato de trabajo es un **acuerdo entre empresario y trabajador** por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución.

El **contrato de trabajo puede ser firmado** por:

- Los mayores de edad (18 años).
- Los menores de 18 años legalmente emancipados.
- Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores.
- Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

FORMA DEL CONTRATO.

El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal, y en todo caso, el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional y el contrato de formación en alternancia, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado, también constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. Deberán constar igualmente por escrito los contratos de los pescadores, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.

DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PERÍODO DE PRUEBA.

- Su establecimiento es optativo y de acordarlo deberán fijarlo por escrito en el contrato.
- Su duración máxima se establecerá en los convenios colectivos y en su defecto la duración no podrá exceder de:
  - Seis meses para los técnicos titulados.
  - Dos meses para el resto de los trabajadores.
- En las empresas con menos de 25 trabajadores, el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
- En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.
- Durante el período de prueba la persona trabajadora tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.
- Durante este período se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de cualquiera de las partes sin alegar causa alguna y sin preaviso, salvo pacto en contrario. La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.
- El período de prueba se computa a efectos de antigüedad.
- La situación de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo, siempre que se produzca de acuerdo entre las partes.
- Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.
- Algunas relaciones laborales especiales contemplan en sus reglamentos duraciones máximas específicas del período de prueba, como por ejemplo la del personal al servicio del hogar familiar (2 meses), la del personal de alta dirección (9 meses) o la de los deportistas profesionales (3 meses).

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.

El empresario, cuando la relación laboral con el trabajador sea superior a cuatro semanas, deberá informarle sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, de forma escrita y en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de comienzo de la relación laboral. No será necesario facilitar nuevamente la información que ya figure en el contrato formalizado por escrito que obre en poder del trabajador.

Están excluidas de tal obligación las relaciones laborales especiales de los penados en instituciones penitenciarias y la de los menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Los aspectos que deben recogerse son los siguientes:

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Con carácter general

- La identidad de las partes del contrato de trabajo.
- La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.
- El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias.
- El grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo.
- La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad de su pago.
- La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
- La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución de determinación de dichas vacaciones.
- Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso.
- El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos que permitan su identificación.
- El Acuerdo del trabajo a distancia regulado en el artículo 6 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, que podrá incorporarse al contrato inicial o realizarse en un momento posterior, antes de que se inicie el trabajo a distancia.

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Una copia básica de los contratos que deban formalizarse por escrito, a excepción de los contratos de relaciones especiales de alta dirección, para los que es suficiente su notificación, debe ser entregada en el plazo de diez días a los representantes legales de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. Igualmente se les notificarán en el mismo plazo las prórrogas de dichos contratos, así como las denuncias de los mismos.

La copia básica contendrá todos los datos del contrato, a excepción del número del documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, domicilio, estado civil y cualquier otro que pudiera afectar a la intimidad personal del interesado. Dicha información estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores, a través de los órganos de participación institucional de los mismos en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo.

COMUNICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

Los empresarios están obligados a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito. Dicha comunicación se realizará mediante la presentación de copia del contrato de trabajo o de sus prórrogas.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2.2.- TIPOS DE CONTRATOS LABORALES.

Contrato indefinido.

El contrato indefinido es aquel que **se concierta sin establecer límites de tiempo** en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato. El contrato de trabajo indefinido **podrá ser verbal o escrito** y podrá celebrarse a **jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos**.

Los contratos indefinidos pueden en algunos casos ser beneficiarios de **Incentivos a la contratación**, cuando se cumplan los requisitos que en cada caso se exijan por la normativa de aplicación, dependiendo de las características de la empresa, del trabajador y, en su caso, de la jornada: a trabajadores indefinidos, de apoyo a emprendedores, a personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a microempresas y empresarios autónomos, proyectos de emprendimiento joven, trabajadores mayores de 52 años y beneficiarios de los subsidios por desempleo, personas con discapacidad, trabajadores en exclusión social …

Contrato temporal.

El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una **relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado**. El contrato de trabajo temporal podrá celebrarse a **jornada completa o parcial**, se formalizará **por escrito**, **podrá ser verbal cuando en la situación de eventual por circunstancias de la producción la duración del mismo sea inferior a cuatro semanas y la jornada completa.**

Contrato para la formación y el aprendizaje.

El contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje se configura como un **instrumento destinado a favorecer la inserción laboral y la formación de las personas jóvenes**, en un régimen de **alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa** recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Contrato en prácticas.

El contrato de trabajo en prácticas tiene por objeto la **obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados**. No se trata únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino también de que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados. Este contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de **título universitario o de formación profesional** de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3.- PROTECCIÓN SOCIAL ANTE EL DESEMPLEO.

3.1.- PROTECCIÓN DESDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

Los servicios públicos de empleo prestarán servicios a las **personas desempleadas**, a las personas ocupadas y a las empresas, independientemente de su forma jurídica. En todo caso se garantizará a los trabajadores desempleados el acceso gratuito a los servicios prestados por los servicios públicos de empleo.

Enfoque personalizado de los servicios.	El acceso de las personas desempleadas a los servicios públicos de empleo se efectuará mediante su **inscripción y recogida de datos** en una entrevista inicial que conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De acuerdo con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de un **itinerario individual y personalizado de empleo** en función del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo y a criterios vinculados con la percepción de prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos como prioritarios y aquellos que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Empleo. La articulación del itinerario individual y personalizado de empleo se configura como un **derecho para las personas desempleadas y como una obligación para los servicios públicos de empleo.**
Itinerario individual y personalizado de empleo.	El itinerario individual y personalizado de empleo contemplará, a partir de una **entrevista de diagnóstico individualizada**, las acciones de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y servicios específicos, que ofrece el Servicio Público de Empleo a la persona demandante de empleo, acordes a sus necesidades, sus requerimientos y al objetivo a conseguir. La elaboración de estos itinerarios se extenderá a toda la población desempleada. Para la realización del itinerario individual y personalizado de empleo será necesaria la **suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo**. Mediante este acuerdo, por una parte, la persona beneficiaria del itinerario se compromete a participar activamente en las acciones para la **mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo**, o la **puesta en marcha de una iniciativa empresarial**, y, por otra parte, el servicio público de empleo se compromete a la asignación y planificación de las acciones y medidas necesarias. En el caso de personas beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo, este acuerdo personal de empleo formará parte del compromiso de actividad.
Colectivos prioritarios.	El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, **programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad**, con el objeto de promover una atención específica hacia las personas integrantes de los mismos en la planificación, diseño y ejecución de las políticas de empleo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	Se considerarán **colectivos vulnerables de atención prioritaria**, a los efectos de esta ley, a las **personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, en particular trans, personas mayores de cuarenta y cinco años, personas migrantes, personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, personas víctimas de trata de seres humanos, mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos, personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones, personas víctimas del terrorismo, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas, personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género y personas adultas con menores de dieciséis años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen familias monomarentales y monoparentales, entre otros colectivos de especial vulnerabilidad**, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Asimismo, los programas específicos y las medidas de acción positiva se reforzarán en los supuestos en que se produzcan situaciones de interseccionalidad. Respecto al colectivo de **personas con discapacidad**, se reconocerá como personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento. Con el fin de garantizar una atención integral a estos colectivos, se fortalecerá la **coordinación con los servicios sociales**, poniéndose en marcha los mecanismos e instrumentos jurídicos para ello.

Quienes soliciten o perciban prestaciones o subsidios de desempleo o prestaciones por cese de actividad deberán adquirir la **condición de personas demandantes de servicios de empleo**, siendo titulares de los servicios garantizados y del acuerdo de actividad previstos en esta ley. Así mismo, serán personas usuarias de los servicios públicos de empleo quienes perciban otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleo.

Los servicios públicos de empleo, bien directamente, bien a través de entidades colaboradoras, garantizarán a quienes soliciten o perciban prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleo o cese de actividad, la participación en los servicios garantizados y el ejercicio de los compromisos previstos en esta ley, así como el **acceso a los servicios incluidos en la cartera común del Sistema Nacional de Empleo y a los servicios complementarios establecidos en los correspondientes niveles autonómico y local en la forma que se acuerde.**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El desarrollo de aquellas acciones, programas o actividades señalados en el itinerario o plan personalizado para la mejora de la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo conllevará el **cumplimiento del acuerdo de actividad**. Tal cumplimiento habrá de acreditarse por los servicios públicos de empleo o entidades colaboradoras.

NIVELES DE PROTECCIÓN.
La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio. • El **nivel contributivo** tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada. • El **nivel asistencial**, complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la Ley.

3.2.- PRESTACIONES DE NIVEL CONTRIBUTIVO.

La **prestación contributiva e**s una **prestación económica mensual** gestionada y abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se percibe tras la pérdida involuntaria de un empleo, en función de las cotizaciones realizadas durante los períodos trabajados. Incluye la cotización a la Seguridad Social por jubilación, incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia, protección a la familia y asistencia sanitaria. Además, se complementa con acciones de formación e inserción laboral, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo.

Requisitos.	a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta en los casos que legal o reglamentariamente se determinen. b) Tener cubierto el período mínimo de cotización a que se refiere el artículo 269.1, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. c) Encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del acuerdo de actividad. d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión de contrato o reducción de jornada. e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente.
Las personas que cumplan los requisitos establecidos deberán solicitar a la entidad gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones que nacerá a partir de que se produzca la situación legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes. La solicitud requerirá la inscripción como persona demandante de empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se deberá suscribir el acuerdo de actividad.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La inscripción como demandante de empleo deberá mantenerse durante todo el período de duración de la prestación como requisito necesario para la conservación de su percepción, suspendiéndose el abono, en caso de incumplirse dicho requisito.	
Duración de la prestación.	La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. El período mínimo de cotización es de 360 días.
Cuantía de la prestación.	1. La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante los últimos ciento ochenta días del período a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes porcentajes**: el 70 por ciento durante los ciento ochenta primeros días y el 60 por ciento a partir del día ciento ochenta y uno**. 3. La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador. La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107 por ciento o del 80 por ciento del indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo.
Temporalidad de la prestación.	Se cobra como mínimo 120 días y como máximo 720 días (en función de las cotizaciones que el trabajador haya acumulado durante los últimos 6 años).

3.3.- PROTECCIÓN DE NIVEL ASISTENCIAL.

El subsidio por desempleo es una ayuda económica para los desempleados que **hayan agotado la prestación contributiva o no cumplan todas las condiciones para poder recibirla.** Se concede, por tanto, a personas inscritas como demandantes de empleo y con carencia de rentas.

Beneficiarios.	1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, cumpliendo los requisitos establecidos, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Haber agotado la prestación por desempleo. En caso de ser menor de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares se exigirá, además, que la prestación por desempleo agotada haya tenido una duración igual o superior a trescientos sesenta días. b) Encontrarse en situación legal de desempleo sin tener cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva, siempre que hayan cotizado al menos noventa días. 2. Además, en la fecha de la solicitud del subsidio se exigirá no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo, no encontrase en supuesto de incompatibilidad y carecer de rentas propias, o bien, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	3. Serán beneficiarios del subsidio para trabajadores mayores de cincuenta y dos años quienes cumplan los requisitos establecidos. 4. En todos los casos, el reconocimiento del derecho al subsidio exigirá la inscripción como demandante de empleo, así como la suscripción del acuerdo de actividad.
Carencia de rentas.	Se entenderá cumplido el requisito de **carencia de rentas propias** en la fecha de la solicitud del alta inicial o de las prórrogas o reanudaciones del subsidio cuando las rentas de cualquier naturaleza de la persona solicitante o beneficiaria durante el mes natural anterior a dichas fechas no superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se considerarán como **rentas o ingresos computables** cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre los progenitores.
Nacimiento del derecho al subsidio.	El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente al del hecho causante siempre que se solicite en los quince días hábiles siguientes a la fecha del mismo. Solicitado fuera de dicho plazo, pero dentro de los seis meses siguientes a la fecha del hecho causante, nacerá el día de presentación de la solicitud. Si el subsidio por desempleo se solicitara una vez transcurridos los seis meses desde la fecha del hecho causante, la solicitud será denegada, salvo que en el último día de este plazo el solicitante se encontrara realizando trabajos por cuenta propia o ajena, o percibiendo la prestación por incapacidad temporal o por nacimiento y cuidado de menor, en cuyo caso se ampliará el plazo de solicitud hasta los quince días hábiles siguientes a la finalización del trabajo o extinción de la prestación. Se considerará fecha del hecho causante del subsidio la del agotamiento de la prestación contributiva por desempleo si se accede al subsidio por esta circunstancia, y, la de la última situación legal de desempleo si se accede por acreditar cotizaciones insuficientes para el acceso a la prestación contributiva.
Duración del subsidio.	La duración máxima del subsidio por desempleo se determinará en función de la edad de la persona solicitante en la fecha de agotamiento de la prestación por desempleo, la acreditación de responsabilidades familiares y la duración de la prestación por desempleo agotada. La duración mínima será de 6 meses y la máxima de 30 meses.
Cuantía del subsidio.	La cuantía del subsidio será igual a los siguientes porcentajes del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento: el 95 por ciento durante los ciento ochenta primeros días, el 90 por ciento desde el día ciento ochenta y uno al día trescientos sesenta, y el 80 por ciento a partir del día trescientos sesenta y uno.

Hay distintas clases de subsidios en función de las **circunstancias personales** en que se encuentra la persona que solicita la ayuda (cotizaciones, edad, responsabilidades familiares, prestaciones que se hayan agotado …).

- **Subsidio por pérdida de empleo (o por cotización insuficiente).** Es una ayuda para quienes pierden el trabajo y no tienen acumulados los 360 días de cotización que como mínimo se necesitan para pedir la prestación contributiva.

- **Subsidio por agotamiento de la prestación contributiva con cargas familiares.** Esta ayuda está

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

destinada a personas que tienen responsabilidades familiares (cónyuge o hijos menores de 26 años a su cargo), carecen de rentas y han agotado la prestación contributiva sin que hayan podido encontrar trabajo. Este subsidio se puede extender desde los 18 hasta los 30 meses.

- **Subsidio para mayores de 45 años.** Ayuda para quienes han agotado la prestación contributiva por desempleo, carecen de rentas, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares. Este subsidio tiene una duración máxima de 6 meses.
- **Subsidio para mayores de 52 años.** Se trata de una ayuda económica que se concede hasta la jubilación para quienes hayan alcanzado los 52 años y cumplen determinados requisitos de cotización para tener la jubilación ordinaria.
- **Subsidio para emigrantes retornados.** Subsidio para trabajadores de nacionalidad española que regresan a España después de haber trabajado en países sin convenio bilateral de desempleo con España o que no pertenecen al Espacio Económico Europeo.
- **Subsidio para liberados de prisión.** Ayuda para excarcelados que hayan cumplido una condena superior a 6 meses y que no tengan derecho a otras prestaciones o subsidios. La duración del subsidio es de 6 meses, prorrogables hasta un máximo de 18 meses siempre que se continúen manteniendo los requisitos.
- **Subsidio por revisión de una incapacidad.** Ayuda para aquellas personas sin ingresos a las que por mejoría de una dolencia se les retira una incapacidad permanente y carecen de rentas. El subsidio se concede durante 6 meses, prorrogables por otros dos períodos de larga duración, hasta un máximo de 18 meses.
- **Subsidio y renta agraria.** Es un subsidio específico para trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.

3.4.- LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI).

La **Renta Activa de Inserción** se regula mediante **Real Decreto 1.369/2.006, de 24 de noviembre**, por el que se regula el **programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo** (al parecer esta norma ha sido derogada con efectos desde el 1 de noviembre de 2.024, pero en la página del SEPE sigue apareciendo la RAI).

REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios del programa los **trabajadores desempleados menores de 65 años** que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes **requisitos**:

a) **Ser mayor de 45 años**.

b) **Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la oficina de empleo durante 12 o más meses**. A estos efectos, se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa.

c) **Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial**, salvo cuando la extinción se hubiera producido por imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia. Este requisito no se exigirá en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo.

d) **Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias**.

Asimismo, podrán ser beneficiarios del programa los **trabajadores desempleados menores de 65 años**

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los **requisitos** previstos en alguno de los párrafos siguientes:

a) Acreditar una **minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento**, o tener reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto el recogido en el párrafo a).

b) Ser trabajador emigrante que, tras haber retornado del extranjero en los 12 meses anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero desde su última salida de España y esté inscrito como demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto el recogido en el párrafo b).

c) Tener acreditada por la Administración competente la **condición de víctima de violencia de género o doméstica**, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrita como demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto los recogidos en los párrafos a) y b). A los efectos de este programa, la violencia doméstica contemplada en al artículo 173 del Código Penal queda limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad o sobre los hijos o los padres

Los **beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva** podrán ser incorporados al programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos exigidos en este artículo, excepto el establecido en el apartado 1 d) por la percepción de la pensión, siempre que se acredite que dejarán de percibirla, a través de una certificación de la Administración competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que se inicie el devengo de la renta activa de inserción.

Los **trabajadores**, además, de reunir los requisitos exigidos en los apartados anteriores de este artículo, deben cumplir los dos siguientes:

a) No haber sido beneficiario de la renta activa de inserción en los 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o la condición de víctima de violencia de género o doméstica.

b) No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores, aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta.

Cuantía de la prestación.

Los trabajadores, como consecuencia de su admisión y mantenimiento en el programa, tendrán reconocida y **podrán percibir la renta activa de inserción** con la cuantía, cotizaciones y duración establecidas en este artículo y en el siguiente.

La cuantía de la renta será igual al **80 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento**.

- Durante la percepción de la renta activa de inserción el Servicio Público de Empleo Estatal ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social.

Duración de la ayuda.

La **duración máxima** de la percepción de la renta será de **11 meses**.

La renta activa de inserción se mantendrá hasta agotar su duración mientras el trabajador continúe en el programa.

Esta ayuda se puede solicitar hasta un máximo de tres veces.

- RAI para desempleados de larga duración mayores de 45 años y emigrantes retornados mayores de 45 años: Los tres años de la RAI no se pueden cobrar seguidos. Hay que dejar un año en blanco. Mientras se está sin ayuda hay que seguir sellando el paro.
- Sólo en los casos específicos de violencia de género o discapacidad, los 33 meses se pueden cobrar

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

de forma seguida, sin el año de espera.

Ayudas para incentivar al trabajo.

Los trabajadores admitidos al programa, que realicen un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo, percibirán una ayuda equivalente al 25 por ciento de la cuantía de la renta durante un máximo de 180 días a partir del primer día de trabajo tras la solicitud de admisión al programa, con independencia del número de contratos de trabajo o actividades por cuenta propia realizadas. La percepción de la ayuda no minorará la duración de la renta activa de inserción.

En el caso de trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, la ayuda se reconocerá a solicitud del interesado, incorporada por una sola vez a la solicitud de admisión al programa por si se dieran en el futuro las condiciones para su obtención, y en el caso de trabajo por cuenta propia, la ayuda se reconocerá previa solicitud del interesado en la que comunique el inicio de la actividad.

Acciones de inserción laboral.

El programa de renta activa de inserción comprende, además, acciones de inserción laboral, que se mantendrán, complementándose entre sí, mientras el trabajador permanezca en éste. Los servicios públicos de empleo, definirán las acciones de inserción laboral a aplicar a los trabajadores.

Estas acciones contemplarán:

a) **Desarrollo de itinerario personalizado de inserción laboral:** a partir de la admisión al programa y en el plazo máximo de 15 días, se establecerá el desarrollo del itinerario personalizado de inserción laboral del trabajador.

b) **Gestión de ofertas de colocación**: el asesor de empleo promoverá la participación del trabajador en los procesos de selección para cubrir ofertas de colocación.

c) **Incorporación a planes de empleo o formación**: los trabajadores que se encuentren desarrollando un itinerario personalizado de inserción laboral pueden ser considerados para su participación en alguno de los siguientes planes o programas: Orientación Profesional; Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional; Programa de Talleres de Empleo o Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios; Planes de Empleo para la contratación de desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, que proporcionen la adquisición de práctica profesional adecuada; Programas Experimentales o Integrados para el empleo, que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como información y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica; Asesoramiento al autoempleo y otros programas dirigidos a la inserción laboral de los desempleados.

Compatibilidad e Incompatibilidad.

La renta activa de inserción **será incompatible**:

a) Con la obtención de rentas de cualquier naturaleza que hagan superar los límites establecidos, en los términos fijados en el artículo 2.1.d), sin que se computen a esos efectos las rentas que provengan de acciones o trabajos compatibles con la percepción de la renta.

b) Con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, o de la renta agraria.

c) Con las pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo o que, sin serlo, excedan en su cuantía de los límites a que se refiere el artículo 2.1.d).

d) Con la realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo, sin perjuicio de percibir la ayuda prevista en el artículo 6. e) Con las ayudas sociales que se pudieran reconocer a las víctimas de violencia de género que no puedan participar en programas de empleo.

La renta activa de inserción **será compatible**:

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

a) Con las becas y ayudas, de cualquier naturaleza, que se pudieran obtener por la asistencia a acciones de formación profesional vinculadas al Plan nacional de formación e inserción profesional.

b) Con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la renta activa de inserción la parte proporcional al tiempo trabajado y el período de la renta pendiente de percibir mientras se compatibiliza con ese trabajo se ampliará en la misma parte proporcional.

Tramitación.

La **solicitud de admisión** al programa de renta activa de inserción, que incluirá el **compromiso de actividad**, deberá presentarse en la **oficina de empleo** que corresponda al trabajador, junto con la documentación acreditativa de reunir los requisitos establecidos en el artículo

- El requisito de carencia de rentas deberá acreditarse mediante la presentación por el solicitante de la declaración de los miembros que componen su unidad familiar y de las rentas.

El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y, en su caso, solicitará el informe de los servicios públicos de empleo sobre el requisito de inscripción como demandante de empleo, y deberá dictar resolución motivada que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa en el **plazo de los 15 días siguientes a la fecha de la solicitud**. La resolución que reconozca el derecho a la admisión al programa se comunicará a los servicios públicos de empleo competentes para que desarrollen las distintas acciones de inserción laboral previstas.

4.- AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

4.1.- ESTATUTOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO (31 de mayo de 2.004).

La **Agencia para el Empleo de Madrid** es un **organismo autónomo local, dotado de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines**. La Agencia para el Empleo de Madrid se adscribe al Área de Empleo a cuyo titular le corresponde la dirección estratégica del mismo, así como la evaluación y el control de los resultados de su actividad (actualmente, **Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda).**

La Agencia para el Empleo de Madrid tiene como finalidad la **gestión de las políticas municipales de empleo, mediante la intermediación laboral, la orientación y formación de los desempleados y trabajadores, tanto por cuenta ajena o propia, y el fomento del empleo estable y de calidad**.

La Agencia para el Empleo de Madrid ejercerá para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo anterior, entre otras, las siguientes **competencias**:

a) Desarrollar las **políticas de prevención del desempleo**, realizando actuaciones tendentes a facilitar a los trabajadores desempleados la **obtención de un puesto de trabajo digno y adecuado**.

b) Promover y desarrollar una **formación y orientación, tanto ocupacional como profesional y continua**, tendente a cualificar a los trabajadores, tanto por cuenta ajena o propia, en las necesidades reales de trabajo existentes en el Municipio.

c) Colaborar con el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid en la **gestión de la intermediación en el mercado de trabajo**, con especial atención en la integración de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

d) Fomentar la **creación de empleo en las empresas**.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

e) Promover **líneas de financiación para la creación de empleo**.

f) Fomentar e informar sobre los **cauces para el autoempleo o trabajo por cuenta propia**, creando infraestructuras de apoyo para ello.

g) Colaborar en la **formación continua del personal no funcionario** de los organismos y empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid.

h) Colaborar con los distintos departamentos municipales en la **realización de campañas específicas**, contribuyendo desde la Agencia a la formación de los agentes informadores.

i) Mejorar la **cualificación de los trabajadores ocupados en áreas estratégicas** para la economía del Municipio, así como ofertar formación a trabajadores ocupados en empresas que necesiten transformarse para mantenerse en el mercado incrementando su productividad y valor añadido.

j) **Informar sobre las ofertas de empleo y la formación para el empleo**.

k) **Colaborar con otras instituciones públicas y privadas** en las materias objeto de la Agencia.

l) En general, todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y que estén relacionadas con la gestión de los recursos asignados a la Agencia.

Para su logro, la Agencia para el Empleo de Madrid podrá ejercer, entre otras, las siguientes **facultades**:

a) Establecer convenios con otros organismos o entidades para potenciar el desarrollo del empleo.

b) Participar en planes nacionales y programas de la Comunidad de Madrid, establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, así como en proyectos europeos o internacionales que puedan potenciar el desarrollo del empleo en la ciudad.

c) Obtener y gestionar subvenciones y otras ayudas del Estado, de la Comunidad de Madrid, de Instituciones públicas o privadas y de particulares.

d) Proponer el establecimiento de precios públicos y la concertación de operaciones de créditos en sus distintas formas.

Los **órganos de dirección de la Agencia para el Empleo** son:

- El Consejo Rector.
- El Presidente.
- El Vicepresidente.
- El Gerente.

4.2.- CARTA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

Fecha de aprobación: 22 de enero de 2009

Fecha de última evaluación: 19 de marzo de 2.024.

El Ayuntamiento de Madrid gestiona **políticas activas de empleo** para facilitar y potenciar, gracias a su estructura, especialización y cercanía al territorio, la **inserción laboral de las personas sin empleo de la Ciudad de Madrid.**

La **Agencia para el Empleo** de Madrid es la unidad encargada de esta gestión. Actúa como **una plataforma multilateral** en la que reúne a dos grupos distintos pero interdependientes: **las personas desempleadas y**

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

las empresas. Las plataformas solamente son valiosas para un grupo si el otro también está presente, de tal manera que se crea valor al permitir la interacción entre ambos. Este valor se concreta, en el caso de las personas desempleadas, en oportunidades reales de empleo y, en el caso de las empresas, a través de la realización de una profunda y minuciosa selección, de disponer con inmediatez de candidaturas más ajustadas al perfil requerido para sus puestos de trabajo.

Los **colectivos prioritarios** de actuación de la Agencia son los de mayores dificultades de inserción laboral.

SERVICIOS PRESTADOS.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS PERSONAS USUARIAS.

Información general.

Para servir de puerta de entrada dando acceso a las personas sin empleo a los servicios que presta la Agencia, informar sobre:

- El acceso a los servicios de orientación, autoempleo e intermediación presencialmente (solicitar cita previa) y 24 horas al día a través de la plataforma SALTA.

- La solicitud de cursos de formación.

- El acceso a la participación de los programas de formación y empleo.

- Las ofertas de trabajo disponibles.

Orientación profesional.

▪ Informar sobre el mercado de trabajo y las ofertas de empleo existentes, las políticas activas y pasivas de los Servicios Públicos de Empleo, así como los incentivos y medios disponibles para el apoyo a las iniciativas emprendedoras y la mejora de la cualificación.

▪ Realizar un diagnóstico individualizado por competencias de los/las usuarios/as que incluya toda la información posible sobre las características personales y profesionales relevantes que permita medir el grado de la empleabilidad y clasificar al demandante según sus necesidades.

▪ Diseñar, realizar y hacer seguimiento de los itinerarios individuales y personalizados de empleo que incluyen una propuesta de derivación a acciones para el desarrollo o adquisición de competencias básicas, genéricas y específicas, así como realizar actuaciones individuales y/o grupales basadas en seminarios y sesiones para el desarrollo de aspectos personales, búsqueda activa de empleo, trayectoria formativa individual, emprendimiento, competencias y alfabetización informática, entre otros.

Formación y empleo.

▪ Programar e impartir cursos de **formación profesional para el empleo** adecuados a las necesidades del mercado de trabajo y que mejoren la cualificación profesional y empleabilidad del demandante de empleo.

▪ Desarrollar **programas** de formación y empleo para **personas con especiales dificultades de inserción laboral** que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real, con objeto de mejorar su empleabilidad y adquirir experiencia laboral y proporcionar a los participantes **formación destinada a la obtención de un Certificado de Profesionalidad**, título oficial con validez en todo el territorio nacional que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral.

▪ Potenciar la **formación online** de manera que permita la conciliación familiar, así como el acceso de una manera más flexible a todas las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas favoreciendo el aprendizaje.

▪ Promover la realización de **prácticas no laborales y profesionales** en empresas y entidades que posibiliten aplicar, en un entorno real de trabajo, las capacidades y competencias adquiridas durante la

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

acción formativa.

▪ Ofrecer formación a personas trabajadoras autónomas y también de empresas que necesiten transformarse para mantenerse en el mercado y aumentar su productividad.

▪ Realizar **seguimiento** de la **inserción laboral** de los/las alumnos/as formados.

Autoempleo.

▪ Ofrecer **asistencia técnica individualizada** para la creación de empleo por cuenta propia a través del asesoramiento, información y seguimiento de proyectos de autoempleo, prestando apoyo a las personas desempleadas que están creando sus propios puestos de trabajo, personas que bien por voluntad propia o por dificultades de acceso al mercado típico de trabajo deciden autoemplearse, colaborando en la elaboración y evaluación del Plan de viabilidad de su proyecto de trabajo por cuenta propia.

▪ Impartir **sesiones de información y motivación al autoempleo**, orientadas a transmitir las cualidades necesarias y los primeros pasos que se deben realizar para iniciar un proyecto de autoempleo.

Intermediación laboral.

Servicio que tiene por objeto **poner en contacto a la persona desempleada** en búsqueda activa de empleo **y las empresas** que necesitan cubrir puestos de trabajo vacantes para su colocación. ▪ Ofrecer a las personas desempleadas los puestos de trabajo que la Agencia para el Empleo recibe de las empresas que se adecuen a sus características e intereses.

▪ Facilitar el acceso a procesos de selección.

▪ Facilitar a las personas desempleadas un empleo adecuado a sus características.

▪ Realizar un seguimiento de los procesos de selección acometidos.

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS.

Información general.

Para servir de puerta de entrada dando acceso a las empresas a los servicios que presta la Agencia para el Empleo de Madrid e informar sobre todas aquellas actuaciones municipales que den respuesta a las necesidades en materia de capital humano, empleo y formación de las empresas.

Prospección empresarial.

▪ **Atender de manera personalizada** a las empresas exponiendo todas aquellas actuaciones municipales que den respuesta a las necesidades en materia de capital humano, empleo y formación de las mismas

▪ **Informar sobre los incentivos y medios disponibles** para el fomento de la contratación, así como realizar acciones de sensibilización para la contratación de colectivos con especiales dificultades de inserción.

▪ **Asesorar** sobre medidas de fomento de empleo, acceso y tramitación de las mismas, modalidades y normas de contratación y ayudas para la formación de las personas trabajadoras.

▪ Llevar a cabo **investigaciones, estudios y análisis** sobre la situación del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades locales, para conocer los sectores de actividad que generan empleo a fin de adecuar la oferta de cursos de formación a las necesidades del mercado laboral.

▪ **Promover la incorporación del alumnado** en formación **de la Agencia** para el Empleo para realizar **prácticas profesionales no laborales en empresas**.

Intermediación laboral.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Servicio gratuito que **facilita a los empleadores los trabajadores/as más apropiados** a los requerimientos y necesidades de las empresas. Se accede a este servicio a través de cualquiera de los canales descritos en el servicio de información.

▪ Atender de manera especializada y personalizada a las empresas que puedan ofertar puestos de trabajo y necesiten candidatos/as para sus procesos de selección.

▪ Especialización en posiciones clave definidas conforme a las características económico-laborales del tejido empresarial madrileño.

▪ Realizar una preselección de candidatos/as aplicando técnicas y herramientas específicas de selección por competencias a través de un servicio gratuito y personalizado de gestión de ofertas de empleo

▪ Colaborar en el proceso de selección de candidatos/as poniendo a su disposición profesionales especializados.

▪ Facilitar espacios para la realización de los procesos de selección.

Horario del servicio. Con carácter general el servicio se presta de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas. A través de la plataforma SALTA el servicio está disponible 24 horas al día.

Para los servicios de orientación, atención individual, bolsa de trabajo y autoempleo en el teléfono 010 y en la web www.madrid.es

COMPROMISOS DE CALIDAD.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS.

Compromiso 1

En el servicio de orientación profesional, damos cita previa en un plazo medio de 12 días naturales, no siendo superior en ningún caso a 25 días naturales.

Compromiso 2

Proporcionamos una **orientación laboral** adaptada a las necesidades de cada persona y a través de un personal altamente especializado. El objetivo es que la valoración de la satisfacción media de las personas encuestadas alcance una puntuación igual o superior a 7,5 en una escala de 0 a 10 en los cuestionarios presenciales.

Compromiso 3

Elaboramos un Plan de Formación anual dirigido a favorecer y posibilitar la inserción laboral de personas desempleadas o en busca de empleo. El objetivo es que la valoración media de la satisfacción del alumnado sea igual o superior a 7,5 en una escala de 0 a 10 y la valoración media de la satisfacción respecto a los formadores/as en acciones de formación presencial sea igual o superior a 8 en una escasa de 0 a 10.

Compromiso 4

Ponemos en marcha programas de formación y empleo que impliquen la adquisición de formación y práctica laboral. El objetivo es que la satisfacción media del alumnado trabajador sea igual o superior a 7,5 en una escala de 0 a 10 y que el porcentaje de participantes que finalizan las acciones formativas de dichos programas sea igual o superior al 70%. Asimismo, al menos el 75% de las personas formadas en estos programas recomiendan la utilización de los servicios que ofrece la Agencia para el Empleo.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Compromiso 5

Enviamos candidaturas para su cobertura al menos al 90% de las ofertas de las empresas. Al menos al 85% de las ofertas se envía un número de candidatos superior al de puestos ofertados.

Compromiso 6

Contestamos el **80% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** en un plazo máximo de 20 días naturales y en ningún caso superior a 45 días.

4.3.- MEMORIA DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO, 2.022.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y PRINCIPIOS GENERALES.

La actuación municipal en materia de empleo se establece de acuerdo con las cuatro **directrices de la Estrategia Europea de Empleo** adaptándolas a las circunstancias de la ciudad de Madrid y su área de influencia:

- Reducir el desempleo estructural, la desigualdad entre sexos y fomentar el empleo de calidad.
- Conseguir una población activa más cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral.
- Mejorar la calidad y los resultados de la formación.
- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza con esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a las personas de los riesgos de exclusión.

La aplicación de estas cuatro directrices y su plasmación en actuaciones concretas define la estrategia municipal para el empleo en torno a **tres principios generales**:

- **Mejorar la activación y empleabilidad**: apostando por la orientación y la mejora de la coordinación entre el sistema educativo-formativo y las empresas productivas, las de base asociativa y las de actividades de voluntariado.
- **Aumentar la calidad y la estabilidad en el empleo**: Crear e impulsar un proyecto de Empleo con apoyo. Mantener la actuación coordinada con los servicios sociales. Crear módulos específicos de orientación laboral. Reforzar los planes de intervención para mayores de 45 años. Desarrollo de acciones formativas relacionadas con nuevas profesiones y aumentar la oferta de certificados de profesionalidad. Ampliar los espacios formativos de formación en alternancia con la actividad laboral a través de convenios con el ámbito empresarial.
- **Promover la igualdad de oportunidades**: Promover la igualdad de acceso a la información y a las herramientas divulgativas sobre el empleo.

La Agencia cuenta con una sede central, 8 agencias de zona y una oficina auxiliar en Mercamadrid que atiende a todos los distritos. Igualmente cuenta con 8 centros de formación ocupacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACTUACIONES 2.022 PARA LA

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

RECUPERACIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA.

1.- UN PLAN PARA CONSEGUIR UNA CIUDAD MÁS IGUALITARIA Y COHESIONADA.

En este objetivo estratégico se enmarcan todas las actuaciones que tiene como objetivo principal, desarrollar actividades de empleo encaminadas a mejorar la cohesión social y territorial acercando los servicios de empleo a la ciudadanía que reside en zonas con un alto índice de vulnerabilidad y desempleo. Los principales servicios que ofrece el programa para sus destinatarios/as son:

▪ Sensibilización y dinamización.

▪ Orientación laboral personalizada.

▪ Diseño de itinerarios de inserción, seguimiento y propuesta.

▪ Realización de acciones formativas, acciones de formación y empleo y otros programas y recursos de empleo.

1.1.- Proyecto para el desarrollo de itinerarios de empleabilidad en el marco de los Planes de Barrio 2.021-2.022.

1.2.- Plan estratégico para el desarrollo del Sur y Este de la Ciudad (SURES).

- **Centro Municipal de Empleo en Carabanchel**.

- **Proyecto Vives Emplea** (Itinerarios de empleo con enfoque de vida saludable).

- **Lanzaderas de Empleo** (equipos heterogéneos de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que generan conocimiento activo y colaboran en el fin común de conseguir empleo).

- **Lego Serious Game**: Sesiones de orientación con metodología Lego. Mejora de la digitalización e inclusión de personas desempleadas.

- **Proyecto mujer digital**: Mujeres migrantes (especialmente de Ucrania). Inteligencia emocional, portales de empleo, entrevistas de selección, monitorización de las participantes.

- Tótem informativo digital: dispositivo informativo en los servicios de empleo de la Agencia como herramienta de reclutamiento para personas interesadas.

- Red de empleo europeo EURES: el Centro es sede de la red panaeuropea EURES. Esta formada por los servicios de empleo de 32 países (asociaciones de trabajadores, organizaciones patronales, universidades …).

- Mesa de Empleo del Distrito.

- Escuela de competencias San Blas Digital.

- Implantación de recursos tecnológicos en materia de empleo en los distritos del sureste.

- Desarrollo de Talleres de Formación y Empleo en los distritos del Sureste de la ciudad y Fondo de Reequilibrio Territorial. Formación y capacitación técnica con prácticas reales de trabajo en una especialidad concreta. Los talleres realizados han sido relacionados con atención presencial y/o telefónica, hostelería, dinamización del tiempo libre, jardinería …

- Formación y profesionalización del sector de la hostelería.

- Fomento de la contratación de personas desempleadas o demandantes de empleo en los distritos sur y este de la ciudad. Subvenciones dirigidas a autónomos y empresas de menos de 250 trabajadores.

2.- UN PLAN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGENCIA.

Este objetivo pretende consolidar los procesos de modernización ya iniciados y el impulso de nuevas

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

iniciativas que conviertan a la Agencia en el vehículo potenciador de toda la actividad desplegada. Se trata de un programa transversal, de apoyo administrativo al resto de programas del organismo en cuanto a recursos humanos, obras y régimen interior, contratación administrativa, calidad, comunicación y transformación digital.

2.1.- En materia de recursos humanos.

- Estabilización. Consolidación y estabilización de personas trabajadoras de la Agencia.

- Funcionarización.

- Formación. Formación continua, formación en prevención de riesgos laborales.

2.2.- En materia de obras y régimen interior.

2.3.- En materia de contratación pública.

2.4.- En materia económico-presupuestaria.

2.5.- En materia de comunicación. Participación en ferias y eventos dedicados al empleo y desarrollo de campañas de comunicación. Redes sociales.

2.6.- En materia de calidad. Potenciar la calidad de la formación profesional para el empleo y las actuaciones de empleo, así como su seguimiento y evaluación, creando una cultura administrativa de confianza.

2.7.- En materia de transformación tecnológica. Rediseño digital de los procesos, análisis de datos, integración de nuevas tecnologías, capacitación digital.

3.- UN PLAN PARA LA OPORTUNIDAD DE LAS PERSONAS EN MADRID.

En este objetivo estratégico se enmarcan todas las actuaciones dirigidas al desarrollo de actividades de formación para el empleo, destinadas a incrementar las competencias de las personas desempleadas madrileñas. Los principales servicios que ofrece el programa para sus destinatarios son:

▪ Cursos de formación para el empleo que incluye una oferta formativa específica dirigida a personas trabajadoras autónomas y para aquellas personas que quieran iniciarse en el autoempleo así como cursos de formación en competencias transversales.

▪ Talleres de Formación y Empleo.

▪ Programas de Formación en Alternancia

▪ Ayuda al estudio (becas).

3.1.- Programa de formación ocupacional. Actividades formativas para dar respuesta a las necesidades competenciales de diversos colectivos, en especial, de los más desfavorecidos. Se ha potenciado el conocimiento de habilidades digitales aplicadas a la educación, salud, cuidados, comercio, hostelería, gestión de empresas y las competencias transversales.

Los principales puntos fuertes y líneas directrices de la programación formativa 2022 han sido:

• Una programación adaptada a la evolución del mercado laboral.

• La multiplicidad, especialización y transversalidad, ofreciendo una formación adaptada a las demandas reales de las empresas.

• Creación de itinerarios profesionales que encadenan acciones formativas consecutivas de forma gradual y que garantizan una alta especialización en competencias digitales o en idiomas.

• Un amplio abanico de acciones formativas oficiales mediante la impartición de certificados de profesionalidad (CDP), que ofrece a las personas desempleadas la posibilidad de regresar al sistema educativo y la obtención de una titulación oficial altamente especializada.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

• El diseño de cursos alineados con las necesidades de las empresas, principal aliado a la hora de proyectar y llevar a cabo una formación teórica y práctica necesaria para el actual mercado laboral de forma que, muchas de las personas participantes acaban incorporándose a las plantillas de esas empresas como resultado de las mismas.

Este canal ha favorecido la **participación de mujeres** en las acciones formativas aumentando la presencia femenina prevista, que ha alcanzado un 57%.

La Agencia para el Empleo de Madrid en su programación anual de formación da cabida a **personas trabajadoras autónomas y emprendedoras** con objeto de ampliar sus conocimientos en herramientas de gestión, potenciar sus habilidades digitales y estar preparados para los cambios en la organización del trabajo y el modelo de negocio, promoviendo y desarrollando una formación ocupacional continua, dotándoles de las herramientas necesarias para el mantenimiento, desarrollo y mejora de los servicios de su negocio.

3.2.- Proyecto piloto de acompañamiento social para la promoción de la autonomía de personas perceptoras de RMI o IMV con menores a cargo en la ciudad de Madrid. Está orientado a engranar y alinear los objetivos estratégicos de las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid con los del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tratar de paliar o al menos minimizar la situación de vulnerabilidad de numerosos hogares madrileños con menores a su cargo mediante la aplicación de un proyecto innovador y de carácter experimental y horizontal que se perfila desde una perspectiva de equidad, eficiencia y centrada en los derechos de las personas y las comunidades.

3.3.- Programas de Formación en Alternancia financiados por la Comunidad de Madrid.

- Programas para jóvenes. Programas de Activación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, Programa de Cualificación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, Fomento del empleo juvenil-Corporaciones Locales.

- Programa para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años y 45 años. Programas de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo para mayores de 45 años, Programa especial dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

- Convenio-subvención con la Comunidad de Madrid: Nuevos proyectos territoriales para el Reequilibrio y la Equidad-Colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Programas comunes de formación del Sistema Nacional de Empleo.

- Talleres de Formación y Empleo en la Agencia para el Empleo.

Los talleres municipales se desarrollan con la finalidad de dar oportunidades a las personas desempleadas que encuentran mayores dificultades para la inserción laboral por su pertenencia a determinados colectivos: personas paradas de larga duración, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, y usuarias/os de Servicios Sociales, entre otros.
Para lograr estos objetivos, la Agencia para el Empleo de Madrid tiene suscritos distintos acuerdos y convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, diversas entidades municipales y diferentes organizaciones y asociaciones, como la Dirección General de Planificación Estratégica, el Club de Campo Villa de Madrid, Concepción Arenal y la Asociación Española de Transexuales (Transexualia), entre otros.

En el año 2022 y como consecuencia de la crisis humanitaria surgida por la guerra e invasión del territorio de Ucrania, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Plan de Integración para las familias ucranianas (la mayoría mujeres con hijos a cargo).

En el transcurso de 2022, la Agencia para el Empleo ha continuado la colaboración en el proyecto "Barrios Productores", una iniciativa del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Planificación Estratégica, cuyo objetivo es activar la revegetación de los espacios libres mal conservados así como la creación de cubiertas verdes en los barrios de Madrid más

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

vulnerables como instrumento para mejorar la empleabilidad y formación de la población en sectores como la agricultura y jardinería, nutrición, salud y alimentación. En el presente año y en el marco de este proyecto, se han llevado a cabo 2 talleres municipales de la especialidad de Huertos Urbanos, en el que se han ofertado un total de 20 plazas.

Por último, destacar que la Agencia para el Empleo y el Ayuntamiento de Madrid tienen suscrito, desde el año 2020, un convenio para mejorar la inserción laboral de las mujeres víctimas de cualquier manifestación de violencia machista o contra las mujeres. En este acuerdo se contempla la atención personalizada de personas desempleadas derivadas de la Red Municipal de Atención a Mujeres VVG en el ámbito de la pareja o expareja y de la Red Municipal de Atención integral a víctimas de trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, para apoyarlas en su recuperación. En 2022 y en el marco de este convenio, se han continuado derivando personas desempleadas a los talleres de formación y empleo (FRT, PERT y municipales), con el objetivo de ayudarles en su recuperación personal y mejorar su futura inserción laboral. Del total de mujeres atendidas durante los años 2021 y 2022, 34 han participado en estos talleres.

4.4.- UN PLAN QUE SE ACERCA A LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS DE MADRID.

Su objetivo es la de mejorar la capacidad de inserción laboral de las personas desempleadas en el espacio de tiempo más corto, mejorando su empleabilidad y ocupabilidad. Está destinado tanto a personas trabajadoras, tanto por cuenta ajena como propia, especialmente aquellas pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.

A pesar de la mejoría de la situación derivada de la COVID-19, el acceso al mercado laboral sigue presentando dificultades, bien porque se carece de las competencias que demanda una economía en continua evolución, bien porque las ofertas de trabajo son ocultas o de difícil acceso, acentuándose esta dificultad en aquellos colectivos en riesgo de exclusión social o expuestos a una mayor vulnerabilidad.

4.4.1.- Orientación laboral.

Mejorando la empleabilidad y ocupabilidad de las personas a partir de un diagnóstico previo mediante entrevistas personales y herramientas específicas que permiten un perfilado para proponer un itinerario de intervención individualizado y una propuesta de recursos y actuaciones para la superación de barreras y obstáculos y adquisición y mejora de competencias clave, de acceso al empleo, transversales y técnicas que faciliten el acceso al mercado de trabajo.

A lo largo del año 2022 se ha avanzado ostensiblemente en el proceso de transformación digital iniciado años anteriores, dando el gran avance en los servicios prestados a través de las tecnologías de la información y comunicación; la puesta en marcha de la plataforma de empleo SALTA.

En este marco, las principales actividades desarrolladas han sido:

a. **Entrevistas individuales de acogida, diagnóstico de la empleabilidad**. Desarrollo de seminarios sobre competencias de acceso al empleo. Atención personalizada a personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades para conseguir un empleo, en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid.

Con la puesta en marcha de SALTA se facilita el acceso a todos estos servicios a través del canal digital con nuevas herramientas accesibles desde cualquier dispositivo.

b. **Diseño y planificación de itinerarios individualizados de inserción laboral adaptados a los diagnósticos de empleabilidad y ocupabilidad**. Información, estímulo y asesoramiento a personas desempleadas sobre alternativas de autoempleo y formas de economía social y solidaria. Elaboración de herramientas de diagnóstico y orientación. Seguimiento de los itinerarios de inserción laboral de las personas usuarias de programas de formación de la Agencia para el Empleo.

c. **Desarrollo e impartición de seminarios para la adquisición, refuerzo y entrenamiento de competencias de acceso al empleo, transversales y digitales como parte de los itinerarios personalizados.**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OTROS PROGRAMAS:

. Emplea +. Plataforma de diagnóstico, orientación y formación online para el desarrollo de competencias digitales y transversales de acceso al empleo.

. Viaje al Empleo Web.

El viaje al empleo online es un recurso que la Agencia para el Empleo de Madrid pone a disposición de las personas que se encuentran en proceso de búsqueda de empleo en el que se recorren diferentes áreas de trabajo claves para impulsar el desarrollo de competencias necesarias para acceder al mercado laboral. A través de actividades online, las personas desarrollan sus competencias de acceso a un empleo, redescubren la motivación y su potencial en la búsqueda de empleo, así como las competencias transversales y habilidades digitales que está requiriendo las empresas para la profesión en la que quieren trabajar.

Los objetivos perseguidos con esta evolución del Viaje online son:

▪ Objetivo 1: Herramientas de comunicación digital.

▪ Objetivo 2: Medir el progreso de los participantes.

▪ Objetivo 3: Modificación de Contenidos.

El Viaje online se desarrolla a través de 5 itinerarios en función de las necesidades de los/as participantes, en los que se trabajan 7 maletas o áreas de empleo que van desde el autoconocimiento hasta el desarrollo de competencias digitales:

▪ Itinerario de Objetivo Profesional.

▪ Itinerario de Reinvención Profesional.

▪ Itinerario Personalizado de Empleo.

▪ Itinerario de Procesos de selección.

▪ Itinerario de Ajuste Profesional.

4.2.- Escuela de competencias de acceso al empleo, digitales y transversales.

Durante 2022 se han realizado seminarios virtuales, on line y presenciales con más de 7.000 participantes, en los que se han trabajado competencias de acceso al empleo, transversales y digitales, sirviendo al mismo tiempo de sesiones de motivación hacia el empleo para las personas participantes a través de seminarios, talleres y herramientas on-line (Alphatic, Emplea+, Viaje al Empleo) que permiten combatir la brecha digital y ayudar a la ciudadanía a adaptarse al aumento de demanda de competencias digitales y transversales asociadas a una economía más digital.

4.3.- Intermediación laboral.

En materia de intermediación laboral la Agencia para el Empleo de Madrid es un agente de intermediación de los reconocidos en el Sistema Nacional de Empleo como Agencia de Colocación sin ánimo de lucro desde 2012, lo que la faculta para el ejercicio de la intermediación laboral en los términos previstos en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de Colocación.
En este sentido, la Agencia queda plenamente facultada para ejercer actividades de intermediación laboral y llevar a cabo el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con las personas que buscan un empleo, con la finalidad de proporcionarles trabajo adecuado a sus características y facilitar a las empresas las personas más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

La actividad de intermediación cobra especial relevancia en cuanto que la colocación es el objetivo final de cualquier itinerario de inserción y el objetivo de todas las actuaciones de la Agencia.

Espacio Personas & Empresas
En este año 2022 se consolidan los servicios de prospección e intermediación con la puesta en marcha del Centro de Persona & Empresas(P&E). Esto ha supuesto un impulso de la estrategia que busca favorecer

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

alianzas directas con empresas generadoras de empleo. Para ello, se han desarrollado actuaciones y programas en el ámbito de la intermediación y la formación para el empleo. El fin de nuestra actividad es adaptar los perfiles profesionales de los demandantes de empleo a las necesidades presentes y futuras de un mercado laboral cambiante, exigente y competitivo.
El centro de P&E incorpora un nuevo enfoque ADAPTATIVO: INTERACTIVO E INCREMENTAL en la estrategia de intermediación, priorizando la conexión entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los/as trabajadores/as y potenciando la colaboración entre los distintos equipos. Asimismo, se incorporarán nuevas herramientas de evaluación de candidaturas para incrementar sus oportunidades laborales en su itinerario con la AE, evitando así la pérdida de tales candidaturas en el proceso de intervención con las mismas.

Se persigue como objetivos en la actividad diaria: la flexibilidad en la adaptación a los cambios y la entrega de valor continua a la ciudadanía y empresas. Se siguen los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030, promoviendo que las personas puedan adquirir y actualizar sus capacidades y competencias en un contexto cambiante.

Captación del talento

En 2022 la entrada de la reforma laboral que persigue, entre otros objetivos, generar empleo más estable, limitar la contratación temporal e incentivar la formación dentro de la empresa, ha generado cambios en los requerimientos y condiciones laborales, que han incidido en el comportamiento del mercado de trabajo y en la captación del talento. Este nuevo contexto laboral condiciona y modifica la tipología de oferta captada por la AE.

Capacitación del talento

Mejorar la empleabilidad de la persona que interacciona con la Agencia para el Empleo y que participa en nuestro proceso de selección, y también fomentar la proactividad de la persona demandante de empleo en su búsqueda activa de empleo, son los objetivos marcados para conseguir la capacitación del talento.

4.4.- Autoempleo.

En cuanto a las personas asesoradas en autoempleo para llevar a cabo actividades como trabajadores/as por cuenta propia se ve más marcada la tendencia de la preponderancia del canal digital sobre el presencial que veíamos viendo en los últimos años.

El 66% de las personas asesoradas presencialmente en autoempleo son mujeres.

Con relación al servicio de acompañamiento a mujeres para la preparación de entrevistas de trabajo, durante el año 2022 la Agencia para el Empleo ha mantenido la colaboración con la Fundación Quiero Trabajo para prestar un servicio de acompañamiento personalizado a mujeres candidatas en procesos de selección de ofertas de empleo en la preparación de sus entrevistas de trabajo en la empresa.

El objetivo es que las candidatas se sientan capaces, seguras y preparadas para afrontar y superar el proceso de selección. Para ello el servicio se ha dirigido a 2 líneas de actuación:

- Sesiones de mentoring enfocadas a preparar la entrevista de empleo, trabajando elementos clave como la comunicación verbal y no verbal, focalizando en las competencias esenciales para el puesto concreto de la oferta. El servicio de mentoring se presta por profesionales de recursos humanos, coach y responsables de empresas que ayudan a la candidata a positivar sus experiencias, actitudes y aptitudes.

- Sesiones de estilismo y asesoramiento de imagen impartidas por profesionales, con un impacto directo tanto en la autoestima de la candidata como en su proyección hacia el entrevistador/a. Mediante la colaboración a través de la Fundación con empresas del sector textil, se proporciona a las mujeres que así lo requieren, la ropa y complementos necesarios para su asistencia a la entrevista de trabajo.

4.5.- Plataforma tecnológica SALTA

A lo largo del ejercicio se ha implantado la fase 1 del proyecto SALTA consistente en la implantación inicial

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

de una solución de CRM (Customer Relationship Manager) y un portal web para la digitalización del proceso de acogida y orientación. Durante el mes de junio se hizo una primera puesta en servicio con un grupo de reducido de personas que en septiembre se publicó de forma generalizada. Hasta diciembre de 2022 se recibieron 2.700 solicitudes de acogida a través de SALTA.

En desarrollo de la estrategia de implementación tecnológica de la Agencia, cabe destacar la puesta en marcha de una plataforma de empleo denominada SALTA.

4.6.- Actividad subvencional. Convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

4.7.- Proyectos Europeos. En el año 2022 la Agencia para el Empleo ha continuado impulsando y participando en proyectos de Erasmus+ y del Fondo para la Integración, la Migración y el Asilo (AMIF).

Ha participado como socio en 3 proyectos europeos; Connection, de la red Eurocities, Master the Act y Innovative European Career Guidance, del programa Erasmus+.

5.- EL EMPLEO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

5.1.- EFECTOS SOCIALES DEL DESEMPLEO.

Son muchos los efectos negativos que a nivel social va a general el desempleo, como fenómeno estructural y cuantitativamente significativo que afecta a nuestras economías. Podemos realizar una triple clasificación:

Efectos políticos y económicos.	. Cuestionamiento del "Estado de Derecho", y concretamente del derecho al trabajo reconocido en la Constitución. . Segregación de los ciudadanos desempleados de la participación activa en la vida económica. . Riesgo de colapso financiero del Estado de Bienestar, al tener que extender su función asistencial a las personas inactivas y activas desempleadas. . Incidencia en la economía y en la inflación, al destinar fondos a la asistencia del desempleo y no a la inversión productiva. . Auge de la "economía sumergida", que aunque actúe como elemento amortiguador de los efectos del desempleo, supone una regresión en la calidad laboral y un factor distorsionante del sector económico.
Efectos sociales y culturales.	. Aumento de la dualización social, entre quienes a través del empleo pueden acceder a los circuitos de producción y de consumo y quienes están excluidos de los mismos. . Incremento de las desigualdades sociales, con los consiguientes riesgos de desintegración, tensión social, conflictos ... . Cristalización de nuevos espacios de exclusión relacionados con las subculturas del desempleo. . Sobrecarga del sistema educativo, que absorbe parte del excedente del mercado laboral, con la consiguiente disminución de la calidad de la enseñanza y el incremento de tasas de fracaso académico y abandono de la escuela.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	. Refuerzo artificial de las redes sociales de parentesco, vinculando financieramente a las personas desempleadas con su núcleo familiar. . Bloqueo de iniciativas económicas que pueden promocionar el cambio social y cultural por miedo al cambio y al futuro.
Efectos personales.	. Incidencia de la escasez de recursos financieros en las diferentes dimensiones que componen el bienestar social: alimentación, higiene, vivienda, condiciones materiales ... . Descenso general de los niveles de actividad. . Malestar psicológico e insatisfacción con la vida, que lleva a las personas al descuido de la imagen física y personal. . Disminución progresiva de los niveles de aspiración, motivación para el logro, autoconfianza, expectativa de eficacia, control percibido de las situaciones ... . Depresión y sentimientos concomitantes: tristeza, pesimismo, apatía, desinterés, desesperanza ... . Inestabilidad emocional, ansiedad y trastornos psíquicos menores (dificultad para concentrarse y para la realización de tareas...). . Desarrollo de pensamientos negativos y de sentimientos de fracaso, frustración, indefensión, inseguridad, inutilidad ... . Desestructuración del tiempo cotidiano (que normalmente se organiza en función de la vida laboral). . Modificaciones en el significado personal del trabajo y disminución progresiva de la necesidad, del deseo y de la valoración del trabajo. . Aumento de los problemas relacionados con la salud física y la salud mental. . Dependencia económica de la familia o del cónyuge empleado. . Retraso e impedimento de la emancipación de jóvenes y mujeres casadas que quieren iniciar una vida fuera del matrimonio. . Pérdida, difusión, deterioro, crisis, déficit del desarrollo de identidad psicosocial asociada al desempeño de roles sociolaborales. . Aislamiento social, limitación de oportunidades de interacción, de vinculación grupal, de comunicación interpersonal. . Carencia de grupo sociolaboral de referencia positivo e imposición de un grupo con connotaciones negativas (el grupo de los "parados").

5.2.- EL EMPLEO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL. UNA VISIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Los elementos esenciales que configuran el **bienestar** en sus diversas dimensiones –personal, familiar y social- son:

a. Un **nivel económico suficiente** para satisfacer las necesidades personales, familiares y sociales medias.

b. Un **nivel educativo y cultural** que permita a la persona desenvolverse adecuadamente en la sociedad.

c. Una **situación laboral y ocupacional adecuada** a las capacidades personales, que posibilite su realización personal, la autoestima como sujeto socialmente útil, las posibilidades de obtener los recursos económicos necesarios ...

d. Un **alojamiento**: vivienda y alojamiento dignos.

e. Un **estado de salud física y psíquica suficientemente sana y saludable**, que permita desarrollar una vida normalizada de modo satisfactorio, disponiendo en caso de necesitarlo, de unos servicios sanitarios que prevengan, palien o remedien las enfermedades.

f. Un aceptable nivel de **integración personal, familiar y social**.

El **trabajo** es el factor fundamental en relación a estas variables del bienestar, ya que, a parte de los beneficios que aporta como un valor en sí mismo, constituye la fuente básica de ingresos, por lo que va a afectar directamente a estos ámbitos. El desempleo, el trabajo precario y el subempleo, están con frecuencia presentes en las situaciones de necesidad y de exclusión social. Son estas situaciones de vulnerabilidad o exclusión las que, desde los Servicios Sociales, tratan de resolverse mediante la intervención social (binomio necesidad-recurso).

En la intervención social, en primer lugar, hay que considerar el desempleo desde una **perspectiva sistémica**. Ya se han analizado los múltiples efectos del desempleo: la persona se queda sin recursos económicos, se produce una falta de autonomía y la dependencia de otros miembros de la familia o de las entidades públicas, sentimientos de culpa, malestar, frustración ... Esta situación pronto se refleja en la convivencia familiar, el ocio, la educación de los hijos, el mantenimiento de la casa, la alimentación, el vestido ... Todo se ve afectado, especialmente cuando la persona desempleada es el cabeza de familia.

Un porcentaje muy significativo de las personas que acuden a los Servicios Sociales tienen como telón de fondo problemas relacionados y derivados del desempleo, a menudo de larga duración. Existe una tendencia, desde los sistemas de protección social, a relegar este problema a un **tratamiento residual**, en muchos casos orientado exclusivamente a los recursos tradicionales relacionados con la búsqueda de empleo (prestaciones por desempleo). El desempleo es un problema económico de carácter estructural, y el trabajador social poco o nada puede hacer en relación con esta cuestión.

La **intervención del trabajador social** ante el desempleo pasa por diferentes fases básicas. En todas ellas hay un concepto que es importante subrayar, el concepto de **empleabilidad.**

El objetivo fundamental de los itinerarios de inserción socio-laboral con personas excluidas gira en torno al concepto de empleabilidad. Se trata de ampliar y desarrollar, mediante una serie de acciones programadas, la capacidad de individuos y grupos de encontrar un empleo que les permita salir de su situación de exclusión social.

La empleabilidad debe entenderse como un proceso de aprendizaje –en el sentido más amplio- que **facilita el desarrollo personal y profesional** para adaptarse al mercado de trabajo y, en consecuencia, estar en mejores condiciones para recorrer el itinerario de inserción y acceder al mundo laboral.

Empleabilidad: capacidad de una persona para acceder a un empleo, en general, o a un puesto de trabajo en particular. Esta capacidad viene dada por la conjunción de actitudes, intereses, motivaciones,

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

conocimientos, formación, aptitudes ... que la posicionan favorablemente ante el mercado laboral.

Desarrollo de la empleabilidad: proceso de adquisición y aprendizaje de la capacidad de cada persona de gestionar eficaz y activamente el acceso al empleo.

ELEMENTOS DE LA EMPLEABILIDAD	INDICADORES DE ANÁLISIS
ACTITUDES	Motivación para trabajar Valor del trabajo Grado de actividad Conocimiento y prácticas de normas sociales mínimas Grado de autoestima
COMPETENCIAS PERSONALES	Capacidad de relación y de comunicación Capacidad de aprendizaje Trabajo en equipo Tolerancia Iniciativa Autonomía personal Responsabilidad
COMPETENCIAS PROFESIONALES	Formación académica y ocupacional Otras formaciones Tipo de experiencia laboral Categoría profesional Años de experiencia profesional Otras experiencias transferibles al mundo laboral
ELEMENTOS LABORALES	Situación en que se encuentra en relación con el mercado de trabajo Conocimiento y búsqueda de oportunidades Posibilidades positivas a destacar
ELEMENTOS SOCIALES	Personas de la unidad familiar Ingresos de la unidad familiar Enfermedades, discapacidades, dependencias

Los objetivos de un programa de estas características podemos definirlo en los siguientes elementos:

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

- Ofrecer un marco referencial del concepto de empleabilidad que permita sentar las bases de la intervención de los profesionales en los procesos de inserción laboral de las personas excluidas –o próximas a esa situación- con las que se va a trabajar.
- Diseñar una metodología de intervención para la mejora de la empleabilidad
- Elaborar instrumentos de apoyo para la aplicación de dicha metodología.

Es fundamental definir la población destinataria del programa, ya que a más definición del colectivo tendremos más posibilidades de elaborar metodologías e instrumentos más específicos y adecuados a las necesidades de dicho grupo. Es preferible evitar colectivos muy genéricos, ya que va a ser muy distinta la intervención, por ejemplo, con jóvenes de 16 a 21 años con bajo nivel escolar y sin titulación, a trabajar con mujeres mayores de 40 años que tienen experiencias en el área de la ayuda a domicilio o con personas adultas desempleadas de larga duración que han sido afectadas por las nuevas tecnologías.

Las premisas de partida en un programa de estas características las definimos en dos grandes áreas:

1.- Respecto a los programas de inserción socio-laboral de colectivos próximos o en situación de exclusión:

- Intervención con colectivos desfavorecidos, que tienen especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo debido a las carencias sociales, educativas y de cualificación laboral que presentan.
- Inserción social, a través del acceso al mercado de trabajo como medio para mejorar los niveles de participación, independencia económica y autonomía social.
- Inserción laboral, en algunos casos, como última fase de un itinerario –más largo- de recuperación social, cuyas fases iniciales responden a la cobertura de carencias básicas y las finales al diseño de un proyecto personal de empleo que define un itinerario centrado en la mejora de las expectativas de empleo.

2.- Respecto a las metodologías de intervención:

- Heterogeneidad de los modelos de intervención de profesionales que trabajan en programas de inserción laboral, en función de los colectivos específicos con los que están interviniendo.
- Diversidad de estructuras de inserción que trabajan en diferentes momentos del itinerario de inserción.
- Existencia de elementos comunes, fundamentados en el acompañamiento del recorrido, cuya metodología hay que homogeneizar.
- Necesidad de realizar acciones complementarias en cada una de las fases del itinerario que facilitan ese acompañamiento: refuerzo de etapas ya superadas, diagnóstico de carencias de cada persona, seguimiento del proceso de inserción sobre la base de ese acompañamiento, aprendizaje integrado ...
- Necesidad de instrumentos de trabajo que faciliten el desarrollo de una metodología integrada, sea cual sea la fase en que se halle la persona en el itinerario de inserción.

6.- LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.

En el **Título IV** de la **Ley Orgánica 3/2.007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,** se regula **"el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades".**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL.

Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres**, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.**

Los **Programas de inserción laboral activa** comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN.

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Los **derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral** se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS Y OTRAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

Elaboración y aplicación de los planes de igualdad.

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

En el caso de las empresas **de cincuenta o más trabajadores**, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad **cuando así se establezca en el convenio colectivo** que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, **cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador** la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

La elaboración e implantación de planes de igualdad **será voluntaria para las demás empresas**, previa

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.

Los planes de igualdad de las empresas son un **conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.**

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Los planes de igualdad **contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables** dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:

a) Proceso de selección y contratación.

b) Clasificación profesional.

c) Formación.

d) Promoción profesional.

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

g) Infrarrepresentación femenina.

h) Retribuciones.

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.

Los planes de igualdad **incluirán la totalidad de una empresa**, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

Se crea un **Registro de Planes de Igualdad de las Empresas**, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.

Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.

Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso.

Transparencia en la implantación del plan de igualdad.

Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.

Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario

DISTINTIVO EMPRESARIAL EN MATERIA DE IGUALDAD.

Distintivo para las empresas en materia de igualdad.

El Ministerio con competencias en materia de igualdad creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.

- Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio con competencias en materia de igualdad un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.
- Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.
- El Ministerio competente controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados